



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº. : 2009.32.00.704394-5
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
REQUERENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REQUERIDO(A) : ODELENE CURICO DE SOUZA
RELATOR : JUIZ FEDERAL PAULO ARENA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização (fls. 71/80) interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS junto a esta Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, em desfavor de ODELENE CURICO DE SOUZA, ao argumento de que o acórdão recorrido (fls. 67) esta a contrariar jurisprudência do STJ quanto ao início de prova material e à contemporaneidade que se deve exigir dos documentos para a demonstração da qualidade de segurado especial, quando de pedido de concessão do benefício de Salário-Maternidade. Contrarrazões em fls. 83/87.

O presente Pedido de Uniformização foi admitido pela Presidência da Turma Recursal do Amazonas (fls. 88). Admissão esta mantida pela Presidência desta TNU (fls. 89-verso).

É o relatório necessário.

VOTO



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

1. CONHECIMENTO.

O presente Pedido de Uniformização é de ser conhecido por este Julgador. Fundamento.

Com efeito, no cotejo entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas do STJ (REsp 280.402/SP; AGRESP 721.395; AGRESP 634.350 e REsp 590.904/CE) identifica-se a divergência: enquanto aquele mantém a sentença concessiva de Salário-Maternidade por entender demonstrada a condição de segurada especial da recorrida/parte autora, a considerar como válidos documentos não contemporâneos ao período de carência, tais como: o registro de nascimento da sua filha Izabel Souza Miller (21/07/2007) e, bem como de seus irmãos Ivanei Souza Miller (06/05/2001) e Luis Felipe (25/02/2003), nascidos em datas anteriores, além da Carteira de Filiação à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Benjamin Constant, associado em 08/01/2008, entre outros documentos; os paradigmas do STJ (REsp 280.402/SP; AGRESP 721.395; AGRESP 634.350 e REsp 590.904/CE) assentam-se, em suma, no sentido de que para o fim de demonstração do labor rural é de se ter um início de prova material, contemporânea ao período que se quer demonstrar, corroborada por idônea prova testemunhal – a contemporaneidade que se exige é aquela estrita, ou seja, os documentos tem que se situar necessariamente dentro do período de carência a ser comprovado.

Posta a divergência jurisprudencial, é de se CONHECER do presente Pedido de Uniformização, tendo em vista que no acórdão recorrido os documentos considerados como início de prova material não são contemporâneos dentro do seu conceito mais estrito, qual seja, não se situam dentro do período de carência que se quer demonstrar; enquanto que nos



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

paradigmas somente se aceitam como válidos os documentos que se inserem dentro do período carencial que se quer demonstrar.

2. MÉRITO.

No mérito, é de se negar provimento ao pedido de uniformização do recorrente (INSS). Fundamento.

A legislação de regência autoriza a concessão do benefício de Salário-Maternidade ao Segurado Especial desde que a parte interessada *“comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores”* à data de início do benefício (parto) (art. 39 parágrafo único). O art. 25, inc. III, da Lei 8.213/91, também autoriza a concessão do Salário-Maternidade tanto ao segurado empregado rural (Inc. V, art. 11) como à Segurada Especial (inc. VII, art. 11), desde que cumpram a carência de 10 (dez) contribuições mensais.

Dada a exiguidade do período de carência para o Salário-Maternidade, a exigência de que haja documento datado neste período para que valha a título de início de prova material significa inviabilizar por completo a sua concessão. Primeiro, por não possuir qualquer base legal. Depois, afigura-se-me contrariar a lógica, o bom senso e a razoabilidade a aplicação automática de jurisprudência consolidada relativamente à demonstração do labor rural, referente ao disposto no art. 143 da Lei 8.213/91, no sentido de que os documentos para serem válidos a título de início de prova material devem estar datados dentro do período de carência que se quer comprovar.

Ora, se a lei tão só determina que se comprove a sua condição de segurado especial nesse período de doze meses anteriores ao parto, entendendo



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

que os documentos acostados aos autos nesse sentido podem ou não estar inseridos dentro deste período carêncial para serem válidos a título de início de prova material. Evidentemente, os documentos que não estiverem datados dentro do período de doze meses anteriores ao parto, devem guardar com o fato alguma contemporaneidade, no sentido de se situarem dentro de um mesmo tempo ou período de tempo, não o estrito, mas um tempo/período mais amplo, atual. Ou seja, o documento tem que ser expedido ou datado em data próxima, cabendo ao Julgador avaliar em cada caso a sua pertinência ou não.

Afinal, tais documentos se prestarão a caracterizar apenas o “início de prova material”; a prova cabal do alegado dependerá da avaliação de todo o contexto probatório, incluindo as provas testemunhais – que poderão ampliar, seja prospectivamente, seja retrospectivamente os eventuais indícios probatórios trazidos por aquelas.

Esta Turma Nacional de Uniformização, nessa mesma linha de pensar, tem flexibilizado a exigência da contemporaneidade do início de prova material em sede de Salário-Maternidade, quando se trata de segurado especial. Nesta senda, tem aceito documentos que, embora não estejam inseridos dentro do estrito prazo carencial (doze meses), situam-se em datas próximas de tal período. Isso tudo, relembre-se, para validar o início de prova material, de natureza meramente indiciária, no sentido de haver alguma probabilidade do alegado ser verdadeiro.

Nessa linha de raciocínio, considerando a data de nascimento de Izabel Souza Miller, verificada em 21/07/2007, que ocasionou a interposição da presente ação pela parte autora, ora recorrida, e, bem como, as datas de nascimentos de seus irmãos Ivanei Souza Miller e Luis Felipe, ocorridas, respectivamente, em 06/05/2001 e 25/02/2003), portanto, em datas anteriores;



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

e, além disso, da Carteira de Filiação à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Benjamin Constant, com data de associação posicionada em 08/01/2008, é possível, dentro de uma leitura mais flexível da contemporaneidade que se exige do início de prova material, aceitá-la como tal.

Embora os registros de nascimentos de seus irmãos sejam um pouco mais distantes no tempo (2001 e 2003-fls. 05 e 11), o registro de Izabel Souza Muller, feito dez dias após o parto da parte autora, ora recorrida (31/07/2007), na qual é qualificada como agricultora, não deixa de ser contemporâneo aos fatos – ainda que não seja a contemporaneidade estrita, aquela situada exatamente dentro do prazo carencial; mas aquela outra, de ser atual, de situar-se dentro do mesmo contexto temporal onde se verificou o parto.

O mesmo se pode afirmar quanto à Carteira de associada do Sindicato Rural, datada em 08/01/2008, cerca de seis meses após o parto. É o mesmo raciocínio: mesmo que fora do estrito prazo carencial que se exige para a concessão do Salário-Maternidade, é um período próximo, inserido dentro do mesmo contexto temporal donde ocorreu o parto.

Nesse sentido, trago à colação parte do acórdão desta TNU, da lavra do eminente e destacado colega JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO, PEDILEF nº 200832007026250, também referente à questão do Salário-Maternidade, igualmente proveniente do Estado do Amazonas, perfeitamente aplicável no caso presente:

“No mérito, contudo, o incidente não merece ser provido. Não se pode ignorar que em determinadas situações a prova documental é



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

extremamente difícil para o cidadão humilde e sem acesso a determinados recursos materiais e humanos. É o caso dos presentes autos, em que a autora reside na Amazônia e a possibilidade de materialização de documentos comprovantes da atividade rural é demasiadamente reduzida. Este tem sido o entendimento consagrado nesta TNU, conforme restou decidido nos processos 2008.32.00703599-2 e 2008.32.00703729-7 (julgados na sessão de 12.08.2010). Inclusive, para a concessão do benefício pleiteado, qual seja, salário-maternidade, o período de carência é extremamente exíguo, sendo rigoroso demais exigir prova documental exatamente dentro do curto período de dez meses. A certidão de nascimento do filho da autora tem data bastante próxima ao período de carência que se pretender provar. Não há como não se flexibilizar o conceito da contemporaneidade para casos como dos autos, em face de própria dificuldade que os ribeirinhos da Amazônia possuem em demonstrar a sua condição de rural, através de documentos e do curto período de carência. Além disso, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Turma Nacional, que admite como início de prova material documento contemporâneo à época dos fatos a provar, inclusive com a possibilidade de extensão temporal do reconhecimento do período alegado, em complementação com as demais provas dos autos. Neste sentido: EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONTEMPORANEIDADE. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA PELA PROVA TESTEMUNHAL. 1. Para fins de contemporaneidade, o início de prova material não precisa, necessariamente, abranger todo o período de tempo de serviço que se pretende reconhecer. 2. Considera-se contemporâneo o documento que estiver datado dentro do período de tempo de serviço que se pretende reconhecer, dada à possibilidade de extensão no tempo da eficácia probatória do início de prova material



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

apresentado pela prova testemunhal para fins de abrangência de todo o período, desde que não haja contradição, imprecisão ou inconsistência entre as declarações prestadas pela parte autora e as testemunhas e/ou entre estas e a prova material apresentada. 3. Pedido de uniformização provido. (PU 2006.72.59.00.0860-0 – Relator: Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho) Assim, resulta claro que a fixação do tempo rural pelo critério do ano do documento em nome da autora vai de encontro ao critério da contemporaneidade afirmado na súmula 34 desta TNU. Pelo exposto, conheço do incidente, para negar-lhe provimento. É como voto.”

Tal acórdão resta assim ementado:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA COMPROVADA. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA DE DEZ MESES. FLEXIBILIZAÇÃO DO CONCEITO DE CONTEMPORANEIDADE PARA O INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO FILHO DA AUTORA. DATA PRÓXIMA À CARÊNCIA. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

Tais documentos devem ser considerados dentro do conceito de uma contemporaneidade mais ampla e menos restrita. Mesmo porque, em casos de demonstração de atividade rural, a jurisprudência tem procurado relativizar algumas exigências legais, dada a dificuldade que, por vezes, o segurado/segurada enfrenta para a localização de prova documental suficiente para caracterizar o denominado início de prova material, notadamente nesses rincões do país.



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

A par desse fundamento, essa Turma Nacional tem entendido que os registros públicos de nascimento, casamento e óbito, dada a sua natureza de documentos que gozam de fé pública, a reconhecer determinado estado ou condição da pessoa, não se submetem ao estrito conceito de contemporaneidade que os documentos, em regra, devem ostentar para caracterizar o início de prova material. Assim, ainda que fora do período de carência de segurado especial que se deseja demonstrar, podem tais documentos, em face de tais requisitos, ser aceitos para tal fim.

Acosto ao presente voto, acórdão da lavra da sempre destacada colega Simone Lemos, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÕES DO REGISTRO CIVIL DE MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR. EXTEMPORANEIDADE AO PERÍODO DE CARÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. INCIDENTE PROVIDO. 1. Constitui entendimento dominante desta Turma Nacional que “documentos pessoais dotados de fé pública, como as certidões de nascimento, casamento e óbito, não necessitam ostentar a contemporaneidade com o período de carência do benefício previdenciário rural para serem aceitos como início de prova material, desde que o restante conjunto probatório permita a extensão de sua eficácia probatória por sobre aquele período” (PEDILEF 200670950141890, rel. Juiz Federal Manoel Rolim Campbell Penna, DJ de 05/05/2010). Condição de rurícola demonstrada, na espécie, pela qualificação do autor em sua certidão de casamento e na certidão de nascimento de seus filhos. (grifei) 2. Considerando que a sentença monocrática aferiu a idoneidade da prova testemunhal para estender a eficácia probatória da prova documental ora validada, deve ser restabelecido o referido decisum



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

de procedência do pedido de aposentadoria rural por idade. 3. Pedido de Uniformização de Jurisprudência provido. Condenação em honorários advocatícios (Questão de Ordem nº 2/TNU). (PEDILEF 200770520018172, JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, DOU 17/06/2011)

Em sendo assim, **nego provimento** ao Pedido de Uniformização interposto pelo recorrente (INSS).

OUTROSSIM, determino o retorno de todos os autos às Turmas Recursais de origem, que tratem de questão semelhante, atinente ao benefício de Salário-Maternidade, para a devida readequação.

É como voto.

Fortaleza, 11 de outubro de 2011.

Paulo Arena
Juiz Federal Relator



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA
FILHO

Requerente: INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Requerido(a): ODELENE CURICO DE SOUZA
Proc./Adv.: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

Origem: AM - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
Proc. Nº.: 2009.32.00.704394-5

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e negou-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES e JOÃO BATISTA LAZZARI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA.

Brasília, 11 de outubro de 2011

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº. : 2009.32.00.704394-5

ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

REQUERENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REQUERIDO(A) : ODELENE CURICO DE SOUZA

RELATOR : JUIZ FEDERAL PAULO ARENA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONTEMPORANEIDADE FLEXIBILIZADA. PERÍODO DE CARÊNCIA EXÍGUO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão mantém sentença de procedência de concessão do benefício de Salário-Maternidade para segurada especial, a considerar como válidos, a título de início de prova material, não só o registro de nascimento de sua filha (2007), datado dez dias após o parto, ensejador do pedido, mas também de seus irmãos, nascidos em data anterior (2001 e 2003), além da Carteira de Sindicato Rural, com data de associação posterior ao parto.

2. Nesta hipótese, de reduzidíssimo prazo de carência (12 meses para o Segurado Especial), a dificultar sobremodo a localização de documento com datação no período, a título de início de prova material, admite-se a flexibilização da sua contemporaneidade, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício em questão. Dado o seu caráter



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

meramente indiciário, o acolhimento do pedido dependerá ainda da produção de outras provas, especialmente a testemunhal, para ampliar a sua força probante para o período de carência que se quer demonstrar.

3. Some-se a isso que esta Turma Nacional já consolidou entendimento de que os registros públicos (nascimento, casamento e óbito), por ostentarem de fé pública, podem ser aceitos como início de prova material, independentemente da sua contemporaneidade ao período de carência que se quer demonstrar. Precedentes: PEDILEFs nºs 200770520018172; 200932007044100; e 200670950141890.

4. Pedido de Uniformização conhecido e não provido.

5. Devolvam-se às Turmas Recursais de origem os autos de processos distribuídos a esta TNU que tratem de questão semelhante, atinente ao benefício de Salário-Maternidade, para a devida readequação.

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, ao presente Pedido de Uniformização, nos termos do voto do Juiz Federal Relator.

Fortaleza, 11 de outubro de 2011.

Paulo Arena
Juiz Federal Relator